

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 442/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายเจริญศักดิ์ ดื่นทอง กับพวก

จำเลย

นายสมคิด พัฒสมุทรา จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสองไว้ระหว่าง
อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(1)(7)(11) ลงโทษตามวรรคสาม จำคุกคนละ 2 ปี

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 98)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 18,74)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา 150,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา150,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-เขียร ยุ่งทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>